沈阳博雅楼梯销售有限公司“9•1”一般高处坠落事故调查报告

2020年9月1日，沈阳博雅楼梯销售有限公司在对位于皇姑区黄河北大街56-XX号1-X-1的个人不动产房顶屋面进行防水维修施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，事故发生后伤者送至242医院救治，伤者于2020年9月12日4时许经抢救无效死亡。因赔偿事宜死者家属正在通过司法诉讼解决,直接经济损失初步认定为102.718万元。（不含事故处罚）

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，结合本案实际情况，经区政府授权，9月15日成立了由区应急局任组长单位，区纪委监委、区公安分局、区工会、区房产局、区城建局、区执法局、新乐街道办事处等单位组成的沈阳博雅楼梯销售有限公司“9•1”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称“调查组”），并聘请沈阳农垦建设集团公司高级工程师、沈阳蒲河房地产开发有限公司高级工程师和辽宁省城市建筑设计院高级工程师等3名专家组成专家组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘察、调查取证和技术论证分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现形成调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位及人员情况

1、施工维修项目：皇姑区黄河北大街 56-XX 号 1-X-1 商品房(中粮隆玺祥云 XX#-1-X01 房屋) 屋顶防水维修工程。该房屋系邱某某单独所有房屋，装修事宜委托张某全权负责。

2、 沈阳博雅楼梯销售有限公司

统一社会信用代码：91210106MAOUARF91D,类型：有限责任公司（自然人独资），住所：辽宁省沈阳市铁西区光明路 7 号 4-1-1，法定代表人：魏某某，注册资本：人民币伍拾万元整，成立日期：2017 年 07 月 10 日。营业期限：自 2017 年 07 月 10 日至 2052 年 07 月 09 日，经营范围：楼梯、建筑材料、装饰材料、五金工具、家具销售；室内外装饰装修工程、房屋建筑工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、相关人员：

高某，男，身份证号：210106**********，沈阳博雅楼梯销售有限公司销售经理。

张某，身份证号：210222**********，辽宁省公安厅民警。

汪某某，身份证：412702**********,户籍：河南省项城市孙店镇石营村2号院，无工作单位，零工，平时干防水活。

李某某，男，身份证号341221**********，防水零工。

宋某某，男，身份证号412702**********，防水零工。

（二)施工、维修合同及安全协议签订情况

1、建筑施工劳务承包合同签订情况。

2020年4月27日，张某与沈阳博雅楼梯销售有限公司销售经理高某签订了《建筑施工劳务承包合同》，工程承包范围既中粮三期-土建项目（合同附件）中含房屋顶层防水。承包方式：施工方包工包料。工程工期：2020年5月1日至2020年7月1日。

2.安全协议签订情况。

经查，张某未与沈阳博雅楼梯销售有限公司签订专门的安全生产管理协议，而在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

（三）事故房屋顶层情况

发生事故的房屋顶层为该住宅楼6层房屋屋顶，施工现场无防护栏杆等安全防护措施。事故发生地点位于屋顶东北方女儿墙（墙高0.5米）上，坠落处距室外地面约18米。事发时，工人汪某某、董某某、宋某某、李某某在对屋顶屋面烟道防水进行维修施工作业。

（四）事故状态、伤亡及直接经济损失情况

1、事故状态

起因物：高层住宅（X层）屋顶（防水作业面）

致害物：地面

致害方式：高处坠落

致害部位：董某某头等部位。

2、伤亡人员情况：董某某，男，汉族、现年31岁，家住河南省项城市李寨镇桥村，身份证号41272**********，生前在沈阳做防水零工，2020春节后与汪某某、宋某某、李某某一直在一起干活，在事故中死亡。

3、直接经济损失情况：由于赔偿事宜死者家属正在通过司法诉讼解决。根据《工伤保险条例》第三十九条第（三）项的规定：一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍;2020年2月28日国家统计局发布《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》全国2019年城镇居民人均可支配收入42359元；伤亡赔偿金暂定为84.718万元，前期治疗、善后费用18

万元，故直接经济损失初步认定为102.718万元（不含事故罚款）。

二、事故经过及伤亡情况

（一）事故经过及救援情况

2020年8月31日下午14时07分，高某打电话给在公司别的工地干活的汪某某，通知汪某某次日到皇姑区黄河北大街56-51号1-6-1商品房(中粮隆玺祥云XX#-1-X01房屋)工地配合瓦工田某维修房屋楼烟道顶防水。汪某某通知一起干活的董某某、宋某某、李某某三人第二天到上述房屋施工。9月1日7时许，汪某某四人进入小区，将SBS卷材运到楼顶，接着四人把屋顶烟道地面原防水挖开约0.5米，用SBS卷材将烟道包上并与地面的防水连接，然后用喷火枪烤卷材。他们先维修中间的烟道，再维修靠东侧的烟道。大约10时20分左右，东侧烟道施工基本完工，当时董某某拿着火枪在烟道北侧站在女儿墙上烤卷材，在没有佩戴安全防护用品的情况下失足掉到一楼平台上。现场施工人员发现董某某坠楼后马上赶到楼下。当时董某某头朝西、脚朝东侧身躺在一楼的平台上，眼眶出血，意识清楚。瓦工田财拨打了“120”电话，大约十分钟左右救护车赶到现场，期间汪某某给高某打电话告知有人坠楼，高某赶到现场。汪某某、高某等人把董威华抬上救护车并跟随救护车将董威华送到沈阳二四二

医院救治。2020 年 9 月 12 日 4 时许董某某因复合性外伤导致脓毒性休克经抢救无效死亡。

（二）事故报告及善后工作

事故发生后，瓦工田某拨打“120”急救电话。汪某某给高某打电话告知有工人坠楼，后高某赶到现场并随救护车把伤者送到医院，高某支付医疗费 1.6 万元，下午在伤者做完手术后离开。高某离开后，董某某姐夫让汪某某找高某打电话要治疗费用，高某在电话里称没钱让家属垫付，到最后法院怎么判他怎么赔。在向高某索要治疗费用无果后，9 月 1 日 19 时 57 分，汪某某打“110”报警称有工友受伤，需要治疗费用。9 月 1 日 19 时 59 分三台子派出所回电话说这事需要诉讼解决，派出所无解决办法。后汪某某陪同伤者家属到新乐派出所和皇姑区法院寻求解决办法，但问题都没有解决。

2020 年 9 月 11 日 17 时 51 分，皇姑区应急管理局应急指挥中心接到 110 非警情转件，报案人（伤者董某某姐夫）称：2020 年 9 月 1 日 10 时 20 分许，位于皇姑区黄河北大街 56-51 号 1-6-1 的个人不动产装饰维修工程（施工方为沈阳博雅楼梯销售有限公司），在做屋顶防水工程时，发生工人高处坠落事故，造成 1 人受伤。

皇姑区应急管理局接到报告后立即组织人员对此事进行信息核实、取证。9月12日早，应急指挥中心接到家属电话告知董某某已于2020年9月12日5时抢救无效死亡。

事发后，事故调查组对事故现场进行勘验，并对施工单位沈阳博雅楼梯销售有限公司现场负责人高某、现场施工工人李某某、汪某某等进行了调查询问。

治疗费用及赔偿事宜死者家属正在通过司法诉讼解决。

三、事故瞒报及核查情况

经调查组查证核实，该事故认定为生产安全责任事故，事故发生于2020年9月1日10时20分左右，董某某被送至二四二医院救治，直至董某某9月12日死亡，沈阳博雅楼梯销售有限公司及其人员始终未向事故发生地人民政府、应急部门和负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，事故相关情况是9月11日由死者家属打“110”报告获知，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第五条第四项的规定：隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部

门和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。故认定沈阳博雅楼梯销售有限公司对此次事故属于瞒报。

四、事故原因与性质认定

事故调查组对事故现场进行了勘察、检测，并查阅相关资料，询问相关当事人，由专家组出具了事故技术分析报告，经调查组讨论分析研究，对事故发生的原因进行了确定。

（一）现场勘察

1、技术组于2020年9月21日到现场进行了技术调查。勘察发现，事发屋面为该住宅楼X层房屋屋面，施工时现场无防护栏杆等安全防护措施（见图1）。据现场其他防水作业人员描述，事故发生前，董某某（死者）正在与其他两人做屋面烟道卷材防水，董某某站在女儿墙（墙高0.5米）上，手持喷火枪，在加热粘贴卷材。坠落处距室外地面约18米（见图2）



图1. 事故发生地点作业环境



图2.　当事人坠落处

（二）事故原因分析

1.直接原因分析

董某某在作业时未配戴安全帽、安全带，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十三条“作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等”。当事人的不安全行为是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因分析

（1）施工单位沈阳博雅电梯销售有限公司无相应施工资质。

（2）施工单位未建立安全生产管理机构，未制定安全生产管理制度，没有专职安全生产管理人员进行现场管理。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查”。

（3）施工单位未对施工人员进行岗前安全教育培训和安全技术交底，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业”；也未向作业人员提供安全

防护用具，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十二条：“施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害”。

（4）管理的严重缺失导致作业环境存在安全隐患。屋面施工现场无防护栏杆，不符合《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》第十六条：“施工单位进行屋面卷材防水层施工时，屋面周围应设置符合要求的防护栏杆。”及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）中 4.1.1：“坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。”4.3.1：“临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：1 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为 1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；2 当防护栏杆高度大于 1.2m 时，应增设横杆，横杆间距不应大于 600mm；3 防护栏杆立杆间距不应大于 2m；4 挡脚板高度不应小于 180mm。”

综上所述，施工单位沈阳博雅电梯销售有限公司安全生产管理责任缺失、作业现场无安全防护措施是事故的间接原因。

（四）事故性质

经调查组认定，沈阳博雅楼梯销售有限公司“9•1”一般高处坠落事故，属“当事人员违章作业、作业现场无安全防护措施、施工单位安全管理缺失”等原因所致的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

沈阳博雅楼梯销售有限公司未依法履行安全生产主体责任；未对作业人员进行岗前安全教育培训和安全技术交底；未向作业人员提供安全防护用品；未建立安全生产管理机构，施工现场无安全生产管理人员进行现场管理，致使作业人员违反安全操作规程，盲目违章作业，对该起事故负有主要责任。事故发生后未按照规定时限报告事故，存在瞒报事故情节，经查证属实，善后处理不积极、不主动。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（一）、（二）、（五）、（六）项、第四十一条、第四十二条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第二款的规定，建议由皇姑区应急管理局对其处以罚款人民币伍拾万元的行政处罚。

（二）对事故责任人员处理建议

1、高某，沈阳博雅楼梯销售有限公司销售经理，施工现场实际负责人。其未认真履行安全生产职责，导致安全生产责任制未落实，安全管理不到位；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第（二）项的规定，建议由皇姑区应急管理局对其处以上一年年收入百分之一百的罚款的行政处罚。建议司法机关依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，追究高岩刑事责任。

2、死者董某某作业时未配戴安全帽、安全带。安全意识淡薄，擅自违规违章操作，冒险进入危险环境施工作业，导致事故发生，对该起事故负直接责任，但其已死亡不再追究责任。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳博雅楼梯销售有限公司，应深刻吸取事故教训，增强安全生产意识，防止各类事故的发生。

1.严格落实安全生产条件，配强配齐安全管理人员和个人防护用品，加强对高空危险作业现场的管控；扎实开展隐患排查治理工作。

2、加强对从业人员的安全生产教育和岗位培训，提高从业人员的安全素质和安全意识，严格执行安全生产各项规章制度，加强作业现场经常性安全检查，及时消除事故隐患和“三违”行为，杜绝各类事故的发生。

（二）进一步提高安全生产责任意识

全区各部门要深刻汲取沈阳博雅楼梯销售有限公司“9•1”一般高处坠落事故教训，举一反三，进一步落实安全监管责任。督促各生产经营单位严格落实企业安全生产责任，杜绝违章冒险作业，消除事故隐患，防止此类事故再次发生。把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产管理经营和各项社会活动的全过程，从根本上提高科学发展、安全发展水平，切实维护人民群众生命财产安全。

沈阳博雅楼梯销售有限公司

“9•1”一般高处坠落事故调查组

2021 年 1 月 7 日